

1500276-64.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2028237/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 9773892 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500276-64.2020.8.26.0548 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-64.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2028237/2020 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 9773892 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1056/20/010 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 2028237 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1056/20/010 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 2028237 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 1056/20/010 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DALILA RAHIENE DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

DALILA RAHIENE DE PAULA, já qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia: Consta do incluso inquérito policial iniciado pelo auto de prisão em flagrante delito, que no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 14:03 horas, na rua Elias de Oliveira Saboia, 1104, Jardim Santa Eudóxia, nesta cidade e comarca, DELILA RAHIENE DE PAULA, qualificado a fls. 18, trazia consigo, para fins de traficância,

a quantidade de 20,84 (vinte gramas e oitenta e quatro decigramas) de cannabis sativa L, acondicionada em 21 invólucros plásticos, a quantidade de 0,69g (sessenta e nove decigramas) de cannabis sativa L, na forma de haxixe, acondicionada em 02 invólucros plásticos, a quantidade de 2,15g microtubos plásticos- auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo químico toxicológico de fls. 61/63- substância entorpecente, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 04/07.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 37/39).

Notificada, a ré apresentou Defesa Prévia propondo provar a inocência no curso da instrução processual e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia (fls. 99/100).

Decisão recebendo a denúncia em 15 de abril de 2020, conforme se depreende de fls. 101/102.

Reanalizada a prisão preventiva (fl. 107), foi expedido alvará de soltura em favor da acusada (fl. 108).

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e a ré, interrogada.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação da ré nos termos da inicial acusatória, enquanto a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade vem corroborada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 09/10, laudo químico toxicológico de fls. 22/24 e demais provas coligidas nos autos. A autoria, de igual modo, restou inconteste.

Letícia policial militar, ouvida em juízo, disse que estava em patrulhamento preventivo quando avistou a ré em um ponto de tráfico, ocasião em que a acusada teria apresentado desconforto com a presença da polícia, o que motivou a abordagem.

Daniel José Bueno, policial militar, ouvido em juízo, disse que estavam em patrulhamento rotineiro quando avistaram a ré Dalila, conhecida nos meios policiais. Disse que a policial Letícia foi quem realizou a revista e encontrou dinheiro e drogas com a ré, mas que não se lembra com precisão da quantidade.

As oitivas dos policiais corroboram os fatos descritos na denúncia, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar da parcialidade dos militares. Assim, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal. Daí porque não comporta acolhimento a tese de que os policiais teriam “plantado” a droga a fim de incriminá-la.

A ré, exercendo sua autodefesa, disse que os policiais a abordaram perto de casa e que com ela foi encontrada quantidade ínfima de entorpecentes, que seriam para uso próprio. Foi conduzida à delegacia e que lá chegando encontrou outra quantidade de entorpecentes, que não lhe pertencia. Tem duas filhas e que vem diminuindo o consumo de entorpecentes.

Considerando que havia três tipos diferentes de drogas, maconha, cocaína e haxixe, inviável o reconhecimento do pedido de desclassificação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena-base no mínimo legal, tal seja de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em função da agravante da reincidência (fls. 8/10), aumenta-se a pena em 1/6, somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Considerando a reincidência, ainda mais específica, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando, por

outro lado, que a ré está em liberdade, assim poderá permanecer até o trânsito em julgado desta.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO DALILA RAHIENE DE PAULA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA